

CONDICIONES DE ACUERDO VIA COMPRA AGIL

CONAF REGION DE COQUIMBO: JUNIO 2026

I. ANTECEDENTES ORGANISMO DEMANDANTE

- **Razón Social:** Corporación Nacional Forestal (CONAF)
- **RUT:** 61.313.000-4
- **Unidad de Compra:** Oficina Provincial Elqui.
- **Dirección:** Avenida Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
- **Comuna:** Coquimbo
- **Región:** Coquimbo
- **Teléfono:** 51 2 244769

II. IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa	Folio SIGFE	Plan de Tarea	PAC (Sí/No)	Presupuesto Referencial / Disponible	SIC Número
Programa de Arborización Comunitario	128	UE 1301-28-18-18-18	SI	\$900.000	123

III. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICION.

A través del mecanismo de COMPRA ÁGIL, se requiere la adquisición de herramientas para la ejecución del Programa de Arborización Comunitario (PAC) en la localidad de Yerba Buena, comuna de La Higuera.

"Código E102RT9. La presente COMPRA AGIL requiere requisitos de sustentabilidad, por lo que deberá adjuntar certificados y/o antecedentes que den cuenta del cumplimiento de normativas sustentables en la adquisición de los productos requeridos. Esto podrá corresponder tanto a la empresa oferente como a la empresa proveedora de los materiales incluidos en la oferta.

Se requiere especialmente la presentación de certificaciones en materia de producción limpia, FSC, materiales biodegradables, reciclaje, embalajes sustentable, entre otros, en alguno de los productos requeridos".



IV. CARACTERÍSTICAS Y ESTIPULACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

El detalle de las características técnicas de cada producto, se encuentran en el recuadro a continuación:

N°	Producto	Descripción/Marca referencial	Imagen Referencial	Cantidad
1	Chuzo 1" 1,6 m	Chuzo acero 1" x 1,6 mt		10
2	Pala punta huevo acero	Pala punta huevo mango de acero		15
3	Rastrillo	Rastrillo metálico 14 dientes		4
4	Azadón	Azadón con mango 130 cm.		4

5	Picota	Picota de acero marca Bauker o similar.		4
6	Combo acero	Combo Acero Doble Cara 8lb Mango Fibra Vidrio.		4
7	Cuña	Cuña hexagonal concreto 1"x40cm.		4
8	Sacos de escombros	Pack 100 sacos de escombros 50 kg.		1
9	Alicate universal 8"	Alicate universal 7 1/2" marca bauker o similar.		2

10	Alicate cortante 6"	Alicate cortante 6" marca Bauker o similar.		2
11	Batería 4AH 20V	Batería recargable 4AH 20V - Generación Brushless de Ubermann o similar.		1

11IMPORTANTE

- Es obligatorio adjuntar la cotización incluyendo la ficha técnica de los productos.
- Incorporar imágenes referenciales.
- Indicar expresamente el plazo de entrega.
- La oferta debe cubrir la totalidad de los productos requeridos (todas las líneas).
- El monto ofertado debe incluir el costo de despacho.

V. CONDICIONES DEL CONTRATO

Presupuesto	Estimado.
Monto máximo estimado.	\$900.000 - IVA incluido.
Fuente de Financiamiento	P06 PROY COMU 1301-28-18-18-18 / SIGFE 128.
Suscripción de Contrato	No. Se formaliza con la aceptación de la Orden de compra.
Forma de entrega	Según se indica en la cotización
Dirección de despacho	Regimiento de Arica 901, Sector Peñuelas, Comuna de Coquimbo.
Plazo de entrega	5 días hábiles desde aceptación de orden de compra
Contraparte Administrativa	Esteban Tapia Romero esteban.tapia@conaf.cl
Contraparte Técnica o ITO	Paola Soto Pérez paola.soto@conaf.cl

VI. IDENTIFICACIÓN DE OFERENTE:

Estado **HABIL** en Chile proveedores

VII. DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

A) Contrapartes de CONAF en la gestión del contrato

b.1.) Contraparte Técnica

Serán funciones de la Contraparte Técnica, las siguientes:

1. Administrar el contrato por medio de la supervisión constante del proveedor, permitiendo la prestación íntegra y oportuna del producto adquirido.
2. Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos técnicos.
3. Aprobar la recepción conforme de los productos y el visto bueno para el pago de la factura vigente.
4. Revisar, calcular e informar las multas asociadas al proceso en conjunto con la Contraparte Administrativa. Esta actividad se desarrollará en aquellos casos donde no se hayan cumplido lo establecido en las condiciones de Acuerdo.

b.2.) Contraparte Administrativa

Serán funciones de la contraparte Administrativa, las siguientes:

1. Emitir órdenes de compra según corresponda.
2. Gestionar los contratos asociados a cada proceso de compra, cuando corresponda.
3. Revisar e Informar las multas asociadas al proceso en conjunto con la Contraparte Técnica. Esta actividad se desarrollará en aquellos casos donde no se hayan cumplido lo establecido en el presente documento, lo cual quedará de manifiesto a través del Certificado de Recepción Conforme.
4. Comunicar al Departamento de Finanzas, el valor total de las multas a descontar en la factura del proveedor.

B) Pago

El pago se efectuarán una vez recepcionado conforme los productos en el lugar de destino (Oficina Regional de CANA o según lo acordado en los acuerdos complementarios).

La recepción conforme se efectuará por medio de comunicación que la contraparte técnica debe remitir al Departamento de Finanzas y Administración.

Debe Emitir factura electrónica y enviar copia en formato XML a la casilla a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios/productos se hayan recibido conforme.

En el campo Folio de la Factura debe indicar el N° de esta Orden de Compra. Se recomienda que la fecha de la factura sea igual a la fecha de publicación en S.I.I.

PAGO A PROVEEDORES: Se informará en el Sistema de Pago Centralizado de la Tesorería General de la República, www.tgr.cl o pago directo a la cuenta informada.

La factura será pagada en un plazo no superior a 30 días corridos una vez recepcionado conforme el servicio. Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. Se deja constancia que la Corporación Nacional Forestal podrá reclamar del contenido de la misma en el plazo de 8 días corridos, de acuerdo a lo señalado en la ley N° 19.983 que "Regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura".

Para proceder al pago además de la recepción conforme, se requerirá que el proveedor se encuentre hábil en Chile proveedores.

El responsable de realizar el pago es la Sra. María Elizabeth López Choque y su e-mail es: maria.lopez@conaf.cl.

El proveedor deberá informar oportunamente en caso de contratar servicio de factoring.

C) Remedios ante el incumplimiento contractual del proveedor

1) Multas y procedimientos

El proveedor adjudicado, salvo caso fortuito o fuerza mayor o justificación suficiente calificada por CONAF, estará obligado a pagar las multas derivadas de los incumplimientos que a continuación se señalarán, de conformidad a las reglas siguientes.

2) Causales

i) Se cobrarán multas de un 2% del total del contrato, por cada día de atraso en la prestación del servicio o entrega del producto respectivo. Se podrá cobrar multas respecto de todos los productos, informes, insumos o hitos de la prestación de servicio que tengan plazos asignados, una vez verificado su retraso.

El atraso comenzará a contar del día corrido siguiente de la fecha de entrega acordada entre las partes.

El proveedor, previendo la existencia de retrasos, podrá, por medio de la contraparte técnica, indicar aquellas circunstancias fundadas que justifiquen el incumplimiento, señalando el nuevo plazo de entrega, para lo cual la Corporación se pronunciará de acuerdo a los méritos señalados en la presentación, pudiendo acoger los fundamentos y prorrogar o en su defecto no acogerlos e iniciar el procedimiento de cobro de multas. No serán admitidas en ningún caso justificaciones presentadas una vez producido el retraso.

ii) Se cobrarán multas adicional de un 1% del total del contrato, por cada 3 días que transcurran desde las instrucciones escritas de la contraparte técnica hacia el proveedor sin que las ejecute conforme a lo pedido e informado al proveedor via mail o documento escrito.

Las multas no podrán sobrepasar el 20% del valor total del contrato, en cuyo caso se podrá poner término anticipado al contrato.

El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

3) Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa, la contraparte técnica deberá emitir un informe fundado, el que se notificará al proveedor, personalmente o por carta certificada, por el Departamento de Finanzas y Administración.

A contar de la notificación, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten. En los descargos, el proveedor deberá efectuar sus defensas o alegaciones tendientes a fundamentar aquellas circunstancias que permitan atenuar o establecer su falta de responsabilidad en los hechos. Transcurrido el plazo, sea que el proveedor haya o no presentado sus descargos, la Dirección Regional, una vez analizados los antecedentes pertinentes, determinará fundadamente respecto de la aplicación de la multa y su cuantía.

El acto administrativo que se pronuncie sobre la aplicación de la multa, en su caso, se notificará por carta certificada al proveedor o personalmente.

El proveedor podrá reclamar de la multa por medio del recurso de reposición de conformidad a las normas y procedimiento de la Ley 19.880. Conociendo el recurso, la Dirección Regional podrá rebajar la multa hasta en un 50% o no aplicar multa en caso de antecedentes justificados, todo lo cual deberá motivarse en el respectivo acto administrativo.

4) Término anticipado

CONAF está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

A) Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

B) Si se disuelve la empresa adjudicada.

C) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

1. Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actúen éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
2. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
3. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
4. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.

D) En caso que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 5 días hábiles.

E) En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 20 % del valor total contratado.

F) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que puedan establecer las presentes Bases.

G) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de DOS meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en las Bases.

El término anticipado se efectuará previo informe técnico fundado por la contraparte técnica, por medio de acto administrativo.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

VIII. OBSERVACIONES GENERALES

En lo no previsto por esta COMPRA ÁGIL, se aplicarán las normas de la Ley 21.634 y su Reglamento.